

ANÁLISIS ESTRATÉGICO: ESTRUCTURA HOLDING (ANDORRA VS ESPAÑA), FONDOS EUROPEOS E IMPARCIALIDAD ISO

HURVANT Certification, HURVANT Trace & HURVANT Academy

Fecha de emisión: Julio 2026
Autor: Dirección Financiera (CFO) & Especialista en Derecho Fiscal e Internacional
Proyecto: Evaluación de la Estructura de Holding Corporativo para HURVANT
Objetivo: Análisis de ventajas, desventajas, impacto en Subvenciones/Fondos Europeos (NextGenEU/CDTI/ENISA) y blindaje de la Imparcialidad ISO 17024 / 17020

1. LA ARQUITECTURA DE HOLDING PROUESTA (SEPARACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO)

La creación de una estructura holding con filiales independientes es una excelente práctica de arquitectura corporativa para HURVANT, ya que resuelve el requisito legal de **Imparcialidad de Tercera Parte**:

```
graph TD
    A[HURVANT Group / Holding Matriz] --> B[HURVANT Certification, S.L. - España]
    A --> C[HURVANT Trace Tech, S.L. / IP HoldCo]
    A --> D[HURVANT Academy, S.L.]

    B -->|UNE-EN ISO/IEC 17024 e ISO/IEC 17020| B1[Evaluación Observacional & Inspección RD 1215/97]
    C -->|Propiedad Intelectual & Software| C1[Portal SaaS, Algoritmos SHA-256 & Pasaporte QR]
    D -->|Formación Preparatoria| D1[Cursos y Capacitación Externa]
```

Por qué esta separación es brillante para las Normas ISO:

- Separación de Riesgo e Imparcialidad:** La norma ISO/IEC 17024 e ISO/IEC 17020 prohíben estrictamente que la misma entidad jurídica que certifica o inspecciona sea la que imparte la formación o repare la maquinaria. Al separar HURVANT Certification de HURVANT Academy, se demuestra ante ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) la independencia jurídica y operativa.

2. MATRIZ EN ANDORRA VS MATRIZ EN ESPAÑA: IMPACTO EN FONDOS EUROPEOS Y SUBVENCIONES

⚠ El Factor Clave: ANDORRA NO ES MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA

Andorra es un microestado soberano con acuerdos aduaneros con la UE, pero **NO forma parte de la Unión Europea**. Esto tiene consecuencias trascendentales en la captación de ayudas públicas:

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD CON AYUDAS Y SUBVENCIONES		
Instrumento de Financiación	Matriz en ESPAÑA (UE)	Matriz en ANDORRA (No UE)
Fondos Europeos NextGenEU	100% Elegible	Incompatible
CDTI NEOTEC (Hasta 325.000€)	100% Elegible	Incompatible
ACCIÓ Startup Capital (100.000€)	100% Elegible	Incompatible
Préstamo ENISA (Sin Avalués)	100% Elegible	Incompatible en Matriz
EIC Accelerator (Unión Europea)	100% Elegible	Incompatible
Tributación Imp. Sociedades	15% (Ley Startups) / 25%	10% Máximo

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CONSTITUIR LA HOLDING EN ANDORRA

● VENTAJAS DE LA HOLDING EN ANDORRA

1. **Baja Tributación Nominal:** Impuesto sobre Sociedades del **10% máximo** (con exenciones para dividendos filiales en determinadas condiciones) e IRPF máximo del 10%.
2. **Protección de Marcas y Propiedad Intelectual (IP):** Si Hurvant Trace Tech (matriz andorrana) posee las patentes, marcas y el software SaaS, puede licenciar el software a la filial española a cambio de un canon de royalties.
3. **Internacionalización Fuera de la UE:** Facilidad de estructuración si el objetivo es expandirse a Latinoamérica, Suiza o Reino Unido.

● DESVENTAJAS Y RIESGOS CRÍTICOS DE LA HOLDING EN ANDORRA

1. Pérdida Total de Fondos Europeos Directos para la Matriz

- Los programas de la UE (Horizon Europe, EIC Accelerator, NextGenerationEU) **exigen obligatoriamente que la entidad matriz o solicitante principal esté constituida en un Estado Miembro de la UE.**
- Andorra no contribuye al presupuesto comunitario de la UE, por lo que las empresas andorranas no pueden ser beneficiarias directas de subvenciones europeas a fondo perdido.

2. Bloqueo de ENISA y Financiación Blanda Estatal

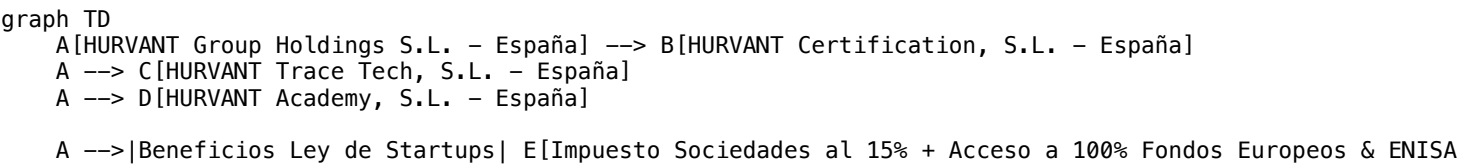
- ENISA financia exclusivamente PYMEs constituidas y radicadas en España. Si la matriz está en Andorra, solo podrías pedir ENISA a través de la filial española (Hurvant Certification S.L.).
- **Problema Legal ENISA:** Los contratos de préstamo de ENISA prohíben expresamente que los fondos prestados sean desviados mediante cánones inflados de software o dividendos hacia una matriz extranjera (lo consideran desvío de capital público).

3. Escrutinio de la Agencia Tributaria Española (AEAT) y "Sustancia Económica"

- Si creas la holding en Andorra pero los fundadores, inspectores, ingenieros y reuniones de decisión ocurren en España, Hacienda aplicará el principio de **Lugar de Dirección Efectiva** (Art. 9.1 LIS) y considerará a la matriz andorrana como **residente fiscal en España**, obligándola a tributar al 25% y aplicando sanciones por Transparencia Fiscal Internacional.
- Para evitar esto, la holding en Andorra requiere **sustancia real**: oficina física en Andorra, empleados locales contratados en Andorra y administradores residentes reales en Andorra.

4. LA ALTERNATIVA MÁS EFICIENTE: HOLDING ESPAÑOLA CON LEY DE STARTUPS (15% IS)

Para captar Fondos Europeos y subvenciones de forma masiva mientras se optimiza la carga fiscal, la estructura recomendada por los expertos para los primeros 3 a 5 años es:



Por qué la Holding en España es la Mejor Estrategia Inicial:

1. **Acceso al 100% de Fondos Europeos y Estatales:** Elegibilidad directa para CDTI NEOTEC (325.000€), ACCIÓ (100.000€) y ENISA (300.000€).

2. **Impuesto de Sociedades Reducido al 15%:** Bajo la Ley de Startups (Ley 28/2022), las filiales tecnológicas tributan solo al 15% durante 4 ejercicios.
 3. **Exención de Dividendos (Art. 21 LIS):** Los dividendos que repartan las filiales españolas a la Holding española están exentos al 95% de impuestos.
 4. **Posibilidad de Redomiciliación Futura:** Cuando Hurvant facture más de 2M€ a nivel internacional y no dependa de subvenciones europeas, se puede realizar un canje de valores o migración de la Holding a Andorra o Países Bajos de forma limpia.
-